

Nicht aushöhlen, sondern ändern; Immer mehr Flüchtlinge: Damit das Asylrecht nicht überstrapaziert wird, sind Lösungen nötig, keine Schuldzuweisung

## Nicht aushöhlen, sondern ändern; Immer mehr Flüchtlinge: Damit das Asylrecht nicht überstrapaziert wird, sind Lösungen nötig, keine Schuldzuweisung

Der Tagesspiegel

Sonntag 7. September 2014

Copyright 2014 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte Vorbehalten



**Section:** BERLIN; S. 13; Ausg. 22158

**Length:** 763 words

**Byline:** Bilkay Öney

### Body

---

Weltweit sind 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Nur ein kleiner Teil dieser Frauen, Männer und Kinder, die vor Krieg, Bürgerkrieg, Verfolgung, Armut und Hunger flüchten, erreicht Europa. Im vergangenen Jahr registrierten die EU-Länder 435 000 neue Asylanträge. In Deutschland waren es rund 110 000 Erstanträge - 2014 könnten es 200 000 werden. Auch wenn diese Zahlen im Verhältnis zu weltweiten Flüchtlingsströmen gering erscheinen, stellen sie Europa und Deutschland vor große Herausforderungen.

Im Grunde ist es ein Dilemma. Einerseits kann Deutschland nicht alle Flüchtlinge dieser Welt aufnehmen. Andererseits steht Deutschland zu seiner humanitären Verpflichtung, Menschen in existenzieller Not zu helfen. Deutschland will und kann sich nicht abschotten, weder praktisch, rechtlich noch moralisch.

Die Diskussion über die Flüchtlingsproblematik kann aber nicht ausschließlich unter der Überschrift "Asylrecht" geführt werden. Nach Artikel 16a Abs. 1 des Grundgesetzes genießen politisch Verfolgte Asylrecht. Dieses Recht ist also grundsätzlich auf den Schutz vor staatlicher Verfolgung ausgerichtet. Dabei sollte es bleiben, auch um die Akzeptanz des Asylrechts in der Bevölkerung nicht zu gefährden.

Daneben wird Deutschland seiner humanitären Verpflichtung dadurch gerecht, dass es außerhalb des Asylverfahrens - durch Aufnahmeanordnungen des Bundes oder der Länder - Flüchtlinge im Kontingent aus Krisengebieten aufnimmt. Jüngste Beispiele sind die Aufnahmen von Flüchtlingen aus dem Irak und aus Syrien; über weitere Aufnahmeaktionen wird derzeit beraten.

Die stark steigenden Asylbewerberzahlen machen es dem Bund, den Ländern und den Kommunen zunehmend schwerer, die Asylsuchenden angemessen aufzunehmen, unterzubringen und zu betreuen. Auf Bundesebene geht es beispielsweise um die Frage, ob die Möglichkeiten zu legaler, auch befristeter Einwanderung unter Einschluss der (temporären oder zirkulären) Arbeitsmigration ausgeweitet werden sollten. Ein Teil der Asylsuchenden bringt berufliche Erfahrungen oder gar berufliche Qualifikationen mit. Diese Menschen müssten nicht den mit vielen Folgeproblemen verbundenen, unsicheren Weg der Asylantragstellung einschlagen; das Asylsystem würde

Nicht aushöhlen, sondern ändern; Immer mehr Flüchtlinge: Damit das Asylrecht nicht überstrapaziert wird, sind Lösungen nötig, keine Schuldzuweisung

entlastet und auf seinen eigentlichen Zweck zurückgeführt. Es wäre auch im Sinne der Fachkräftesicherung, die Potenziale der Menschen zu nutzen, die schon hier sind.

Davon unabhängig ist ein weiterer Abbau der Hürden für Asylbewerber beim Zugang zum Arbeitsmarkt unerlässlich. Der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung, mit dem das Arbeitsverbot von neun auf drei Monate verkürzt werden soll, ist ein richtiger Schritt zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. Damit das aber tatsächlich gelingt, sollte darüber hinaus ins Auge gefasst werden, die sogenannte Vorrangprüfung, bei der die Arbeitsverwaltung prüft, ob ein Deutscher oder EU-Angehöriger den Arbeitsplatz beanspruchen kann, abzuschaffen oder zumindest einzuschränken.

Es ist ferner vertretbar, über eine Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten nachzudenken, wie dies für Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina im entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehen ist. Bislang betrugen die Schutzquoten bei Asylbewerbern aus diesen Ländern zwischen 0,2 und 0,5 Prozent. Zudem bringt die Regelung über sichere Herkunftsstaaten lediglich die widerlegbare Vermutung zum Ausdruck, dass keine staatliche Verfolgung vorliegt, die eine Anerkennung als Flüchtling rechtfertigt. Es wird weiterhin jeder Einzelfall geprüft. Ablehnungen können gerichtlich überprüft werden. Selbst wenn eine Anerkennung als Flüchtling verneint wird, ist ein Schutz aus anderen Gründen möglich, etwa wegen konkreter Gefahr für Leib oder Leben. Im Kern geht es um eine Verkürzung der Verfahren.

Vom Bund sollten außerdem Maßnahmen ergriffen werden, um Asylverfahren generell schneller abschließen zu können. Im Bereich des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist mehr Personal für die Prüfung von Asylanträgen dringend erforderlich. Es stellt sich auch die Frage, ob weitere Außenstellen des BAMF einzurichten sind.

Eine grundlegende Reform oder gar Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und ein frühzeitiger Wechsel der Betroffenen in die Leistungssysteme nach SGB II und SGB XII, insbesondere in die gesetzliche Krankenversicherung, sind ebenfalls dringend erforderlich und eröffnen den Ländern und Kommunen notwendige Spielräume. Ferner sollten die Integrationskurse möglichst rasch auch für Flüchtlinge und Geduldete entsprechend dem vom Bundesrat beschlossenen Gesetzentwurf geöffnet werden.

## Graphic

---

Bilkay Öney ist Ministerin für Integration in Baden-Württemberg. Die in der Türkei geborene Öney war ab 2006 Abgeordnete der Grünen in Berlin, wechselte 2009 zur SPD.

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Subject:** FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); ARMUT & OBDACHLOSIGKEIT (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); HUNGER IN DER GESELLSCHAFT (90%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (90%); POLITISCHES ASYL (90%); ARBEITSMARKTLAGE (89%); GESETZGEBUNG (89%); POLITIK (89%); ABSCHIEBUNG (78%); BÜRGERKRIEG (78%); VERHUNGERN (78%); EINWANDERUNG (77%); VERFASSUNGSRECHT (68%); ARBEITSMIGRATION (63%)

Nicht aushöhlen, sondern ändern; Immer mehr Flüchtlinge: Damit das Asylrecht nicht überstrapaziert wird, sind Lösungen nötig, keine Schuldzuweisung

**Organization:** EUROPEAN UNION (91%)

**Geographic:** EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (90%); EUROPA (73%); EUROPA (93%); DEUTSCHLAND (90%); SERBIEN (79%); IRAK (73%); SYRIEN (73%)

**Load-Date:** September 6, 2014

---

End of Document